

RECURSO CÍVEL Nº 5060908-26.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS DANTAS DUARTE (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

CEF. PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PARTE AUTORA APRESENTA PLANILHA DE CÁLCULO ASSINADA POR CONTADOR. SENTENÇA IMPROCEDENTE COM FUNDAMENTO NA VALIDADE DO CONTRATO EFETUADO ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL OU REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso da parte autora para, DE OFÍCIO, ANULAR a sentença e determinar a reabertura da instrução, na forma da fundamentação. Sem honorários e sem custas. Intimem-se as partes e após o prazo recursal, remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5060908-26.2024.4.02.5101

510015386507 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5060908-26.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS DANTAS DUARTE (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de revisão de contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

"FRANCISCO CARLOS DANTAS DUARTE ajuiza ação em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF sob o rito dos Juizados Especiais Federais objetivando, em sede de tutela de urgência, "aplicar ao contrato a taxa de juros contratada de 1,42 %A.M., em detrimento dos juros aplicados de 2,18%a.m, tomando por base as exclusões de taxas e tarifas embutidas ao contrato e consequentemente que haja a devida emissão de novos boletos/carnê pela Requerida constando os valores incontroversos, qual seja, R\$ 211,57 por parcela vincenda; 2). Requer a confirmação da tutela inibitória para que o nome da parte Autora não seja lançado nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de astreinte, ou caso V.Exa., não entenda dessa forma, seja restringido tal inclusão até o final da lide".

Inicial veio acompanhada por procuração e documentos.

Gratuidade de justiça deferia e tutela provisória indeferida em evento 3, DESPADEC1.

Citada, a CEF apresenta contestação em evento 12, PET1, acompanhada de documentos. Requer o reconhecimento da improcedência do pedido.

Decido.

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo firmado em 14/05/2021, com cláusula de alienação fiduciária, no qual a parte autora assumiu o pagamento de 84 parcelas mensais de R\$ 269,28. Alega-se que a instituição financeira aplicou taxas de juros superiores às contratadas, gerando excessiva onerosidade. Além disso, a autora teria sido compelida a contratar seguro no valor de R\$ 1.969,85 como condição para aprovação do financiamento, configurando venda casada.

A parte autora sustenta que a taxa de juros contratada de 1,42% a.m. foi substituída por 2,18% a.m., o que, segundo cálculo pericial, resultou no pagamento a maior de R\$ 4.847,41 ao longo do contrato. Alega, ainda, que a venda casada do seguro foi ilegal e requer o ressarcimento em dobro do valor pago, totalizando R\$ 9.694,82. Também aduz que as cláusulas contratuais são abusivas e que não houve possibilidade de negociação, tratando-se de contrato de adesão.

É inquestionável que a relação entre as partes se encontra sob o raio de incidência do diploma consumerista, já que se caracteriza como relação de consumo, pois a ré é fornecedora de serviços, nos termos previstos no artigo 3º da Lei 8078/90 (súmula 297/STJ e ADIn 2591/STF). Não obstante o artigo 14 do CDC, que institui modalidade objetiva de responsabilidade civil, a parte autora só está dispensada de demonstrar a culpa do agente fornecedor do serviço. Portanto, é ônus da parte autora comprovar, pelo menos, a verossimilhança do nexa causal e do dano alegado, a teor dos artigos 14 e 6º, VIII, ambos do CDC.

Diante do conjunto probatório produzido, constata-se que a parte autora não trouxe aos autos qualquer prova apta a demonstrar a conduta ilícita que imputa à ré, limitando-se a alegar, de modo genérico, a abusividade das cláusulas contratuais livremente ajustadas, o que não se pode admitir por violar o princípio do pacta sunt servanda.

Com efeito, a parte autora se limita a alegar, de modo genérico, a abusividade das cláusulas contratuais no tocante aos juros, não apresentando, no entanto, qualquer impugnação específica em relação aos termos livremente contratados entre as partes.

Ademais, não se verifica a alegada abusividade na previsão da taxa de juros, não tendo a parte autora comprovado que a taxa pactuada é diferente da praticada no mercado por outras instituições financeiras.

Quanto à capitalização dos juros, é cediço que sua incidência é juridicamente admitida em contratos bancários quando houver expressa pactuação. Nesse sentido, eis o consolidado entendimento jurisprudencial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

"Apelações Cíveis. Embargos à Execução. Discussão sobre validade de cláusulas contratuais. NÃO aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). fixação de honorários advocatícios. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (evento 701) e NORTEX IGUACU COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. (evento 703), contra sentença proferida pela 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou parcialmente procedente o pedido veiculado nos embargos à execução em epígrafe, para fixar o valor do saldo devedor em 14/12/1999 em R\$ 10.770.786,33 (dez milhões, setecentos e setenta mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos), condenando a CEF ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o excesso da execução (R\$ 51.693.930,93 - cinquenta e um milhões, seiscentos e noventa e três mil novecentos e trinta reais e noventa e três centavos) e a NORTEX em 10% sobre o valor da execução. 2. Inicialmente, o pedido da CEF para sobrestar o processo até o julgamento do Tema 1.255 pelo STF não deve prosperar. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para reconhecer a existência de questão constitucional e repercussão geral na controvérsia sobre o uso do método da equidade para fixação de honorários de sucumbência quando os valores da condenação da causa ou o proveito econômico da demanda forem muito altos, mas não mencionou a necessidade de suspender os processos em curso. A omissão indica que a tramitação desses processos não deve ser suspensa, conforme entendimento da própria Corte, que exige ordem expressa do relator para a suspensão (vide QO no RE 966.177). 3. A apelante/embargante sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Contudo, a regra é que o CDC não se aplica quando uma pessoa jurídica obtém recursos para suas atividades empresariais. Portanto, a Lei nº 8.078/90 não se aplica, pois o empréstimo visava constituir e reforçar o capital da pessoa jurídica. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o CDC não se aplica aos contratos de empréstimo obtidos por empresas para suas atividades comerciais (Quarta Turma, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, AgInt no AREsp nº 1.205.749/GO, DJ-e: 22/5/2018). Assim, ao contratar empréstimo para fomentar sua atividade empresarial, a pessoa jurídica não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no artigo 2º do CDC. 4. Acerca da capitalização de juros, infirmada qualquer menção à necessidade

de acatamento de previsão normativa do CDC, nos termos da fundamentação supra. Ademais, no ponto, deve ser mantida a sentença vergastada, no sentido de que "(...) a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação, da mesma forma como a capitalização em periodicidade inferior à anual (STJ, Teses 953, 247), como ocorre no caso. O Perito, em seu laudo do ev. 561 apontou divergência entre os cálculos da CEF/EMGEA e os termos do contrato (escritura e retificação firmados em 20/07/86 e 10/07/89) no tocante aos percentuais de correção monetária. Observados os termos do contrato e computando as parcelas quitadas pela NORTEX, em 14/12/99 o saldo devedor seria de R\$ 10.770.786,33 (dez milhões, setecentos e setenta mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos), enquanto que a EMGEA/CEF requeria na execução o total de R\$ 62.465.717,26 (sessenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil setecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos), apresentando excesso de R\$ 51.693.930,93 (cinquenta e um mil seiscentos e noventa e três reais e noventa e três centavos e noventa e três centavos) em 14/12/99." 5. As informações e cálculos apresentados pela Perícia Judicial Contábil possuem presunção relativa de certeza, tendo em vista que elaborados por expert em auxílio ao juízo sem qualquer interesse na demanda. Dessa forma, presume-se lícito o cálculo apresentado, salvo demonstração em contrário. Precedentes. 6. Quanto à fixação de honorários, revela-se imperativa a observância da tese fixada pelo E. STJ (Tema 1.076) e das inovações legislativas trazidas pela Lei n.º 14.365, de 2 de junho de 2022. Desta feita, deve ser seguida a orientação atualmente estabelecida na legislação e na jurisprudência pátrias, inclusive na seara dos recursos repetitivos, o que, por determinação legal, obriga, de forma vinculativa, a observância por parte de todos os Magistrados em todos os graus de jurisdição. 7. Nesses termos, mantenho o quanto decidido em primeiro grau em relação à apelante/embargada, que foi condenada em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), devendo este percentual incidir sobre a diferença entre o valor pretendido pela Exequente e o valor apurado (A CEF requereu na execução o total de R\$ 62.465.717,26 - sessenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil setecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos - e, conforme laudo, foi fixado saldo devedor de R\$ 10.770.786,33 - dez milhões, setecentos e setenta mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos -, apresentando excesso de R\$ 51.693.930,93 - cinquenta e um mil seiscentos e noventa e três reais e noventa e três centavos e noventa e três centavos). 8. Quanto à apelante/embargante, a decisão de primeiro grau deve ser reformada, em relação aos honorários sucumbenciais. Respeitando as diretrizes da fundamentação supracitada, deve-se determinar que os honorários não sejam fixados, nos embargos à execução em análise, em relação à embargante, considerando o êxito na comprovação do excesso de execução. Tal fato não elimina a necessidade de fixação de honorários na execução originária em relação à apelante/embargante, pelo juízo de primeiro grau, com base no valor do saldo devedor final. 9. Apelação da apelante/embargante (NORTEX IGUAÇU COMÉRCIO DE ROUPAS SUCESSORA DE CHOCOLATE COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA) parcialmente provida." TRF/2, 6ª Turma Especializada, Apelação Cível n. 0005508-16.2004.4.02.5101, Relator Desembargador Federal Reis Friede, Julgamento: 21/06/2024, por unanimidade.

Pois bem. Em avenças pautadas pela vontade, a boa-fé dos contraentes deve ser presumida até prova em contrário, em observância ao princípio do pacta sunt servanda. Não cabe ao poder judiciário a alteração compulsória de cláusulas contratuais, apenas sob o argumento de que uma das partes as considera, após assinado o contrato, prejudiciais a ela.

Ao contrário do alegado pela parte autora, não foi comprovada a existência de quaisquer "taxas e tarifas embutidas no contrato", além daquelas expressamente previstas e com as quais a parte autora anuiu.

Já o seguro prestamista se trata de proteção financeira que objetiva garantir a quitação de uma dívida do segurado em caso de alguns infortúnios pré-determinados.

De acordo com a jurisprudência, a contratação de seguro prestamista não é, por si só, prática abusiva, uma vez que corresponde a uma garantia legítima do contrato livremente pactuada entre as partes e que visa a assegurar o adimplemento do próprio negócio jurídico ao qual é adjeto, afastando a tese de venda casada. Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CDC. APLICÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. SISTEMA SAC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. 1. O contrato em discussão nos autos efetivamente é do tipo por adesão, o que não significa, porém, que não tenha valor, mas apenas que suas cláusulas deverão ser interpretadas levando-se em conta esse fato. Veja-se que inversão do ônus da prova não é automática e subordina-se ao

critério do juiz, quando verossímil a alegação ou quando o postulante for hipossuficiente (art. 6º, VIII do CDC). 2. O sistema SAC de amortização não implica capitalização de juros. Nesse sistema não há acréscimo de juros ao saldo devedor, mas a atribuição às prestações e ao próprio saldo do mesmo índice de atualização, restando íntegras as parcelas de amortização e de juros que compõem as prestações. 4. A jurisprudência do STJ orienta que somente é possível a redução das taxas de juros remuneratórios por abusividade, quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado específica para a operação efetuada. 5. A contratação de seguro prestamista não se trata de prática abusiva, porquanto corresponde a uma garantia legítima do contrato livremente pactuada pelas partes e visa a assegurar o adimplemento do próprio negócio jurídico ao qual é adjeto. Destaque-se, ainda, que o princípio da autonomia da vontade não encontra restrição no contrato de adesão porque nele permanece a garantia à liberdade de aderir ou não às estipulações padronizadas. (TRF-4 - AC: 50403371120214047000, Relator: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 26/10/2022, DÉCIMA SEGUNDA TURMA)

CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO. CDC. SEGURO PRESTAMISTA. PRECEDENTES. É pacífico o entendimento de que se aplica o CDC às relações contratuais firmadas com as instituições financeiras, tendo em vista o disposto na Súmula 297 do STJ. Todavia, daí não resulta a automática inversão do ônus da prova, para o que se impõe a comprovação da hipossuficiência do devedor, além da plausibilidade da tese defendida por ele. Esta Turma tem o entendimento de que, nos contratos bancários, não há cerceamento de defesa face à não realização de prova pericial, quando os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da questão, principalmente em se tratando de questões de direito. O seguro prestamista é contratado com a finalidade de garantir a quitação do contrato em caso de morte, invalidez ou outras situações específicas que ponham em risco a capacidade de pagamento do mutuário. Se praticado em percentuais razoáveis, não se trata de prática abusiva, na medida em que se trata de uma garantia legítima do contrato livremente pactuada pelas partes. Precedentes. Reduzido o valor do seguro prestamista cobrado nos contratos firmados, porquanto contratado em percentual abusivo. (TRF-4 - AC: 50609387220204047000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 20/07/2022, QUARTA TURMA)

Ademais, no caso em tela, o contrato foi assinado em maio de 2021, ao passo que o poder judiciário foi acionado tão somente em agosto de 2024, sendo certo que a seguradora arcou com todo o risco inerente ao contrato neste interregno. Caso constatada a prática de venda casada e reconhecida a ilegalidade da contratação do seguro, a empresa restaria sem qualquer remuneração decorrente do risco potencialmente assumido. Por outro lado, se a autora sofresse o sinistro, certamente (e acertadamente) acionaria o seguro.

Por fim, a cobrança de IOF está prevista no art. 3º, I, da Lei nº 5.143/1966, não havendo ilicitude quanto a essa exação.

Em síntese, não cabe ao Poder Judiciário compelir a Caixa Econômica Federal a revisar contrato sem a comprovação concreta de qualquer ilegalidade ou abusividade.

A aplicação do CDC aos contratos bancários não induz à inversão automática do ônus da prova, devendo ficar demonstrada a dificuldade extrema do consumidor na produção da prova, não sendo o caso dos autos.

Assim sendo, é impositivo o reconhecimento da improcedência da pretensão autoral.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base na fundamentação supra, julgo improcedente a pretensão autoral, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas (LJE, art. 54).

Sem condenação em honorários (LJE, art. 55, caput).

Em caso de interposição de recurso inominado, certifique-se, quando for o caso, a ocorrência do devido preparo e intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do § 2º do art. 42 da Lei nº. 9.099/95. Após, remetam-se os autos às Turmas Recursais, nos termos do Enunciado 79 do FOREJEF da 2ª Região, combinado com os artigos 1.010, parágrafo 3º e 1.007 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem recurso, certifique-se o trânsito em julgado e prossiga-se com a execução.

Intimem-se."

Em suas razões, a parte autora reafirma os argumentos da petição inicial e pede a procedência do pedido.

É o breve relatório.

VOTO

No caso, vê-se que a parte autora pede a revisão do contrato de financiamento em relação a três pontos: I) venda casada de seguro prestamista; II) incidência de IOF; e III) cobrança de juros a maior, em desacordo com os termos contratuais.

Quanto aos juros, a sentença de improcedência se fundamenta na premissa de que a parte autora se volta, de forma genérica, contra a taxa de juros constante do contrato. Não obstante, com a devida vênia, entendo que a alegação autoral é diversa: sustenta-se que a cobrança de juros pela CEF se deu em desconformidade com os índices contratualmente previstos. Não se questiona, portanto, a taxa de juros a ser observada, mas sim o alegado descumprimento dos termos contratuais pela instituição financeira ré.

Ocorre que, na hipótese, os elementos probatórios constantes do processo não são suficientes para acolher ou para afastar as alegações da parte autora. Veja-se que a recorrente fundamenta sua pretensão em parecer técnico emitido por contador (**evento 1, PARECER11**), com base nos quais se demonstra a cobrança a maior de R\$ 4.847,41.

Considerando que a análise de tais dados, de natureza técnica, demanda conhecimentos específicos, entendo que, nesse ponto, o julgamento da lide exige prévia análise documental por profissional da área da contabilidade.

Dessa forma, a sentença deve ser anulada a fim de que, baixados os autos ao Juízo de origem, seja a questão controvertida (se os juros foram ou não cobrados em conformidade com o contrato de evento 12, DOC2) objeto de análise pelo contador judicial ou, caso inviável tal providência - a ser verificada em primeiro grau -, que se determine a realização de perícia contábil.

Registre-se desde logo que, em se tratando de parcelas de empréstimo com desconto em folha de pagamento, presume-se a inexistência de mora por parte da devedora.

Realizadas as diligências e oportunizado o contraditório, cumprirá ao Juízo *a quo* proferir novo julgamento da causa à luz de todos os elementos probatórios constantes dos autos.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER do recurso da parte autora para, DE OFÍCIO, ANULAR a sentença e determinar a reabertura da instrução, na forma da fundamentação. Sem honorários e sem custas. Intimem-se as partes e após o prazo recursal, remetam-se os autos ao Juízo de origem.